



CUT: 204919-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0214-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 04 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 204919-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari) sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento iniciado en fecha 13.11.2025 contra la señora **MARCELA CCAMA LIPA** identificada con DNI N° 80588309.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 08.09.2025 la ALA Tambopata-Inambari llevó a cabo una verificación técnica de campo en el sector Violeta, en la concesión minera Marisela 2 con código 040000202 ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios con presencia de la señora Marcela Ccama Lipa, constatando el vertimiento de aguas residuales de tipo minero, proveniente de la actividad de minería del proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en chute por granulometría, el cual descarga a la quebrada Violeta, realizándose el aforo respectivo. La ubicación de lo constatado se describe conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 04/08/2026

Firmado digitalmente por
HUARANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 04/08/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

Punto de vertimiento	Descripción	Ubicación de punto de vertimiento (Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19 S)		Caudal aforado (l/s)	Régimen de descarga	Tipo de aguas residuales	Cuerpo Receptor	Unidad Hidrográfica
		Este (m)	Norte (m)					
V-01	Punto de vertimiento de agua residual de tipo minero	340 992	8 555 900	20.30	Continuo	Minero	Quebrada Violeta	Cuenca Inambari

- 3.2** Mediante el Informe Técnico N° 0182-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 20.10.2025, la ALA Tambopata-Inambari verificó en el Registro Administrativo de Vertimientos y Reúso de Aguas Residuales Tratadas (RAVR) de la Autoridad Nacional del Agua, advirtiendo que el vertimiento de agua residual hacia la quebrada Violeta, ubicada en el sector Violeta, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, no cuenta con la autorización correspondiente, siendo atribuible a la señora Marcela Ccama Lipa, cuyo resultado de dicha constatación se recomendó iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0042-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el 13.11.2025, se comunicó a la imputada el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por efectuar vertimiento de aguas residuales sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua en la quebrada Violeta, con ubicación geográfica en; 340 992 metros (m)-Este (E) y 8 555 900 metros (m)-Norte (N), hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral 9. del artículo 120 de la referida Ley *“realizar vertimientos sin autorización”*; otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Mediante el escrito presentado en fecha 20.11.2025, la imputada presentó el descargo correspondiente, concretamente bajo los siguientes argumentos:
- i) Argumenta que es una pequeña productora minera que cuenta con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en estado **VIGENTE**, tanto para actividades de explotación en el derecho minero "MARISELA 2" (Código N° 040000202) como para la actividad de beneficio (Código N° 8082767-17-01), ubicados en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.
 - ii) Sostiene que la diligencia de supervisión llevada a cabo el 08.09.2025 por la Administración Local de Agua Tambopata Inambari no le fue notificada previamente ni estuvo programada, lo que le impidió contar con la presencia de un profesional técnico que explicara el funcionamiento operativo de sus labores.
 - iii) Manifiesta que los hechos constatados en la inspección se debieron a precipitaciones pluviales de gran intensidad en la zona alta de la microcuenca. Afirma que la corriente pluvial y el arrastre de lodos desbordaron y rompieron las barreras de control de su poza de sedimentación hacia la quebrada Violeta.
 - iv) Señala que la poza de sedimentación en cuestión se encuentra contemplada en su Instrumento de Gestión Ambiental para Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), el cual está pendiente de aprobación por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Pese a ello, indica haber emprendido acciones inmediatas de corrección mediante la construcción de un muro de contención de grava lavada (de 6 m de altura, 4 m de ancho y 120 m de largo) para mitigar el impacto y



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

proteger la quebrada Violeta, adjuntando para tal efecto vistas fotográficas.

- v) Solicita a la autoridad administrativa considerar dichos factores climáticos y las medidas correctivas adoptadas, pidiendo que no se disponga directamente el inicio/sanción del procedimiento administrativo sancionador sin antes habersele otorgado una advertencia previa o llamado de atención.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0003-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 15.01.2026 la ALA Tambopata-Inambari, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:

- i) Respecto al descargo presentado por la imputada, la Autoridad Instructora concluye que la alegada afectación de la poza de sedimentación por causa de las precipitaciones pluviales no desvirtúa la comisión de la infracción imputada, toda vez que el vertimiento de aguas residuales mineras en la quebrada Violeta sin la autorización previa de la Autoridad Nacional del Agua constituye una falta de naturaleza objetiva; asimismo, tratándose de lluvias estacionales propias de la zona, estas no configuran un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito al ser eventos previsibles que todo operador minero en formalización debe prever, sin que el trámite de aprobación del IGAFOM o la solicitud de "reconsideración" con ofrecimiento de subsanación eximan de responsabilidad administrativa, más aún si la imputada no acreditó mediante reportes meteorológicos oficiales del SENAMHI la ocurrencia de un evento extraordinario, por lo que las acciones de mitigación adoptadas solo serán valoradas al momento de graduar el monto de la sanción.
- ii) En mérito de los hechos verificados el 08.09.2025, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos al efectuar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Violeta sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Esta infracción está tipificada en el literal d) del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, en concordancia con el numeral 9 del artículo 120 de la referida Ley.
- iii) Respecto al cálculo de la multa, el órgano instructor sustentó el criterio de **beneficios obtenidos por el infractor**, tomando en cuenta los costos evitados, como el incumplimiento del pago de retribuciones económicas de acuerdo al volumen de vertimiento de aguas residuales por año, la determinación del pago de verificación técnica de campo, entre otros, conforme a las siguientes tablas:

Volumen de vertimiento de aguas residuales (m³/año)														
Descripción	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Volumen total (m³)
		31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Días de trabajo al mes	Días/mes	28	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
Horas de trabajo al día	hr	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Caudal de vertimiento	l/s	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	
Año 2018 vertimiento	m³	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	196 439.04
Año 2019 vertimiento	m³	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	196 439.04
Año 2020 vertimiento	m³	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	196 439.04
Año 2021 vertimiento	m³	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	196 439.04
Año 2022 vertimiento	m³	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	196 439.04
Año 2023 vertimiento	m³	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	196 439.04
Año 2024 vertimiento	m³	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	196 439.04
Año 2025 vertimiento	m³	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	16 369.92	0	0	0	0	130 959.36

AÑO	QUEBRADA	AFORO VERTIMIENTO L/S	HORAS LABORADAS	VOLUMEN VERTIDO M³	VALOR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA S/m³	TOTAL, A PAGAR S/.	OBS.
2018	Violeta	20.3	8	196 439.04	0.0522	10 254.117	R.E.
2019	Violeta	20.3	8	196 439.04	0.0529	10 391.625	R.E.
2020	Violeta	20.3	8	196 439.04	0.0540	10 607.708	R.E.
2021	Violeta	20.3	8	196 439.04	0.0540	10 607.708	R.E.
2022	Violeta	20.3	8	196 439.04	0.0567	11 138.708	R.E.
2023	Violeta	20.3	8	196 439.04	0.0617	12 120.288	R.E.
2024	Violeta	20.3	8	196 439.04	0.0657	12 906.044	R.E.
2025	Violeta	20.3	8	130 959.38	0.0593	7 765.890	R.E.
TOTAL						85 792.088	R.E.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50
Costo de Supervisión y Fiscalización Realizada	3 500.00
Costo de Notificación de Inicio de PAS (Aviso de Notificación)	2 500.00
Costo de Notificación de Inicio de PAS (Notificación Bajo Puerta)	2 500.00
Costo de Notificación de Informe Final de PAS	2 500.00
Costo de Notificación de Acto Resolutivo de PAS	2 500.00
Retribución Económica por siete (7) años y 224 días	85 792.088
TOTAL, S/	100 266.788
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	3 500.00
Equivalente en UIT	28,647

iv) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 230 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una muy grave, recomendando imponer una multa de 34,147 UIT, conforme se describe en el siguiente cuadro:

Calificación de la infracción a Imponer																													
Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT																										
La afectación o riesgo a la salud de la población	¿El vertimiento de aguas residuales a la quebrada Violeta, puede constituir un riesgo potencial y podría causar a la salud de la población aledaña? Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua de la quebrada Violeta para uso poblacional a las personas naturales y jurídicas. Por lo que no es valorizable.	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE, Por tanto, esta Autoridad califica como infracción y se impondrá multa razonable.	5,50																										
La gravedad de los daños generados	Visualmente en la quebrada Violeta se evidencia: ➤ El agua se observa cualitativamente con presencia de alto contenido de sólidos suspendidos totales ➤ En la quebrada Violeta se evidencia acumulación de sedimentos ➤ Colmatación con lodos en la quebrada Violeta																												
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Afectan de carácter transitorio a la fuente natural de agua de la quebrada Violeta: ➤ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, no hay un control de los LMP del efluente. ➤ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales, no hay un control de los ECA para Agua en el cuerpo natural de la quebrada Violeta.																												
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	El titular de la actividad minera la señora Marcela Ccama Lipa, identificada con DNI 80588309, RUC 10805883095, al realizar vertimiento de aguas residuales de tipo minero no tratadas en la quebrada Violeta, genera beneficios económicos, como ahorro económico por: ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de trámite de la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales. ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de Inspección Ocular. ➤ No efectuar retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2018 hasta la actualidad, conforme lo prevé en el literal c) art. 6 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM prescribe que, <u>desarrollar actividad minera con una antigüedad no menor de cinco (05) años. Por tanto, el titular de la actividad minera la señora Marcela Ccama Lipa, identificada con RUC 10805883095, venía realizando actividades de minería desde el año 2018.</u> ➤ No realizar tratamiento de aguas residuales de tipo minero y otras acciones.	<table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Costo S/</th></tr><tr><td>Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual</td><td>777.20</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km</td><td>197.50</td></tr><tr><td>Costo de Supervisión y Fiscalización Realizada</td><td>3 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de Inicio de PAS (Aviso de Notificación)</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de Inicio de PAS (Notificación Bajo Puerta)</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de Informe Final de PAS</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de Acto Resolutivo de PAS</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Retribución Económica por siete (7) años y 224 días</td><td>85 792.088</td></tr><tr><td>TOTAL S/</td><td>100 266.788</td></tr><tr><td>Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)</td><td>3 500.00</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT</td><td>28.647</td></tr></table>	COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR		Descripción	Costo S/	Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20	Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50	Costo de Supervisión y Fiscalización Realizada	3 500.00	Costo de Notificación de Inicio de PAS (Aviso de Notificación)	2 500.00	Costo de Notificación de Inicio de PAS (Notificación Bajo Puerta)	2 500.00	Costo de Notificación de Informe Final de PAS	2 500.00	Costo de Notificación de Acto Resolutivo de PAS	2 500.00	Retribución Económica por siete (7) años y 224 días	85 792.088	TOTAL S/	100 266.788	Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	3 500.00	Equivalente en UIT	28.647	28,647
COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR																													
Descripción	Costo S/																												
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20																												
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50																												
Costo de Supervisión y Fiscalización Realizada	3 500.00																												
Costo de Notificación de Inicio de PAS (Aviso de Notificación)	2 500.00																												
Costo de Notificación de Inicio de PAS (Notificación Bajo Puerta)	2 500.00																												
Costo de Notificación de Informe Final de PAS	2 500.00																												
Costo de Notificación de Acto Resolutivo de PAS	2 500.00																												
Retribución Económica por siete (7) años y 224 días	85 792.088																												
TOTAL S/	100 266.788																												
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	3 500.00																												
Equivalente en UIT	28.647																												
Los costos en que incurra el estado para atender los daños generados	Gastos que genera al estado para atender los daños generados por: ➤ Gastos generados por realizar Supervisiones. ➤ Gastos generados por realizar Inspecciones Oculares. ➤ Emisión de Informe Técnico. ➤ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos. Otras acciones relacionado a la misma.																												
Reincidencia	No aplica		---																										
TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			34.147																										

v) Asimismo, se recomienda como medida complementaria y en cumplimiento al literal c) del artículo 25 de la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, el infractor deberá realizar el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales industriales de tipo minero en la quebrada Violeta.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

- 4.4 A través del Memorándum N° 0065-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI en fecha 21.01.2026, la ALA Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5 Mediante la Carta N° 0027-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 27.01.2026 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que la imputada presente el descargo respectivo.
- 4.6 Mediante el escrito presentado en fecha 02.02.2026, la imputada presentó el descargo correspondiente, concretamente bajo los siguientes argumentos:
- i) La imputada sostiene que el Informe Final de Instrucción incurre en vicios de nulidad al vulnerar principios clave del procedimiento administrativo:
- **Principio de Verdad Material:** Señala que la autoridad basó sus conclusiones en cifras erróneas e inexistentes, destacando que en el Cuadro N° 02 existe un desfase de casi un millón de metros cúbicos (m³) entre la suma real de los parciales y el total consignado.
 - **Principio de Tipicidad e Irretroactividad:** Cuestiona la pretensión de cobrar la retribución económica y aplicar sanciones de manera retroactiva por un período de 7 años (2018-2020). Manifiesta que su inscripción en el REINFO se formalizó el 11.03.2021, por lo que atribuirle operaciones anteriores a esa fecha viola el principio de legalidad, dado que en ese lapso no existía actividad acreditada ni calidad de administrado.
 - **Vulneración al Debido Procedimiento y Derecho de Defensa:** Advierte contradicciones fácticas graves en el informe, como la mención errónea a una notificación que data del año 2015 (ítem 8.3) y la confusión del cuerpo receptor de la descarga (mencionando a la Quebrada Violeta en unas secciones y al Río Caychihue en el Cuadro 5). Argumenta que estas incongruencias generan indefensión y vician de nulidad el acto administrativo.
- ii) La imputada cuestiona técnicamente la determinación del daño e impacto ambiental atribuido:
- **Falta de sustento en la medición del caudal:** Argumenta que la cifra atribuida de 20.30 l/s (obtenida por el método de flotador) constituye una presunción sin fundamentar, debido a la ausencia de hojas de campo con datos primarios esenciales como la sección transversal ($A = b \times h$) y los factores de corrección por fricción.
 - **Omisión de la carga de sólidos (SST):** Refuta que la ANA haya tratado el efluente como un fluido ideal (agua clara). Explica que el flujo en la zona de Huepetuhe presenta una densidad elevada por sedimentos, lo cual reduce la velocidad del flujo y conduce a una sobreestimación del volumen vertido.
 - **Incompatibilidad con el IGAFOM:** Señala que el órgano instructor proyectó el volumen de vertimiento de forma lineal para una operación continua de 365 días al año. Esto contradice lo declarado en su IGAFOM (que goza de

¹ Informe Técnico N° 0003-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC



presunción de veracidad y prevé 21 días al mes, 8 horas al día y solo 10 meses al año), ignorando las paradas técnicas y la estacionalidad operacional.

- iii) Advierte también, errores aritméticos e inconsistencias numéricas, al denunciar un error aritmético insubsanable dentro del Cuadro N° 02 del Informe Técnico. La autoridad consignó un volumen total vertido de 506,032.64 m³, cuando la suma directa de las cantidades anuales presentadas en la misma tabla supera el 1,506,032.64 m³. Al estar distorsionada la determinación del volumen, la administrada arguye que se invalida la base de cálculo de la multa, solicitando que el procedimiento se retrotraiga para realizar una corrección integral con base en parámetros reales.
- iv) Sobre la base de los errores expuestos, la administrada solicita la reformulación integral del cálculo de la sanción y la retribución económica bajo las siguientes pautas:
 - **Anulación del período 2018-2020:** Excluir dichos años debido a que el inicio real de actividades ocurrió el 11/03/2021, sumado a la paralización de operaciones por la emergencia sanitaria del COVID-19 (fuerza mayor).
 - **Ajuste por estacionalidad (Exclusión de Enero y Diciembre):** Adecuar los cálculos al régimen de 10 meses operativos al año (febrero a noviembre), respetando los compromisos ambientales de su IGAFOM (Formato N° 1A).
 - **Reconocimiento de Responsabilidad:** Solicita el reconocimiento de las condiciones atenuantes de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el Artículo 257 del TUO de la LPAG.

4.7 A través del Memorando N° 0161-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 10.02.2026, se le requirió al área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, la emisión de un informe técnico complementario en un plazo de diez (10) días hábiles, a fin de evaluar la consistencia técnica del Informe Final de Instrucción N° 0003-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC y analizar de manera expresa los argumentos presentados en el escrito de descargo de la Sra. Marcela Ccama Lipa, en especial lo referido a la metodología, determinación y cálculo de la multa propuesta, en observancia de los principios de debido procedimiento, razonabilidad y verdad material garantizados en el TUO de la LPAG.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0069-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 16.03.2026, el área técnica emitió el informe técnico complementario sobre la evaluación del descargo y determinación con precisión sobre la responsabilidad administrativa de la señora Marcela Ccama Lipa y garantizar la solidez jurídica del acto final, informando lo siguiente:

5.1 *Según el contenido del primer párrafo de numeral 1 del II de Sumilla S/N, prescribe que, Ausencia de datos primarios: El caudal de 20.30 l/s carece de respaldo. Para que un aforo por método de flotador sea válido, el informe debe detallar el área de la sección transversal ($A = b \times h$ (promedio) y el factor de reducción por fricción. Al no adjuntar la Hoja de Campo, la cifra se considera una "presunción no motivada".*

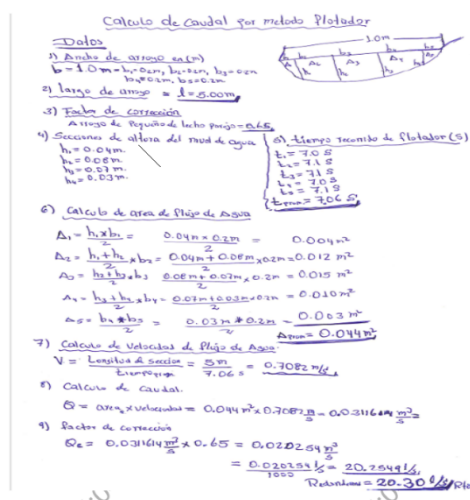
La imputada sostiene que el caudal determinado carece de respaldo técnico al no haberse detallado el área de la sección transversal ($A = b \times h$) ni el factor de fricción en el informe previo, calificando la cifra como una presunción no motivada. Al respecto, esta área técnica informó lo siguiente:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

- i) El aforo se realizó en estricto cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 319-2025-ANA, que aprueba la “Guía Para Realizar Inventarios de Fuentes Naturales de Agua Superficial”. El método del flotador fue aplicado siguiendo los protocolos técnicos establecidos para cuerpos de agua de estas características.
- ii) Se aplicó un factor de corrección de velocidad de 0.65 (ajustado según la naturaleza del lecho), garantizando que el cálculo no sea una estimación arbitraria sino un resultado técnico derivado de las condiciones físicas del punto de vertimiento (lecho parejo y liso).
- iii) Si bien los informes técnicos resumen los resultados obtenidos por el área especializada los cuales gozan de presunción de veracidad y legalidad, en aras de garantizar el Principio de Verdad Material y el derecho de defensa de la administrada, se procede a incorporar los datos primarios que dieron origen al cálculo. Por lo expuesto, SE DESVIRTÚA el argumento de indefensión, toda vez que el dato obtenido es producto de una medición fáctica en campo. A continuación, se detalla la memoria de cálculo correspondiente:

Cuadro N° 01: Memoria de cálculo de caudal (Método Flotador)



5.2 Según el contenido del segundo párrafo de numeral 1 del II de Sumilla S/N, prescribe que, Inobservancia de la carga de sólidos: El flujo en la zona de Huepetuhe no es agua clara; posee una alta densidad de sedimentos. La mecánica de fluidos indica que, a mayor densidad, menor velocidad de flujo. La ANA ha omitido el análisis de Sólidos Suspendedos Totales (SST), sobreestimando el volumen vertido al tratarlo como fluido ideal.

La imputada sostiene que el flujo vertido en la zona de Huepetuhe posee una alta densidad de sedimentos, argumentando que la ANA habría sobreestimado el volumen al no considerar que, a mayor densidad, la velocidad del flujo disminuye (fluido no ideal). Al respecto, esta Área Técnica determinó lo siguiente:

- i) La administrada admite de forma expresa que el vertido posee una alta densidad de sedimentos y una alta concentración de Sólidos Suspendedos Totales (SST). Esta declaración técnica confirma que no se trata de agua clara, sino de un efluente con alto potencial de sedimentación en el lecho del cuerpo receptor.
- ii) Si bien la mecánica de fluidos vincula la densidad con la velocidad, la admisión de una carga masiva de sólidos hacia la quebrada Violeta agrava la naturaleza del



impacto ambiental. El vertido de lodos con alta concentración de SST altera de forma severa el ecosistema acuático, incrementando la turbidez y afectando la vida bentónica.

- iii) El reconocimiento explícito de la alta carga contaminante por parte de la titular permite calificar la infracción como MUY GRAVE, al evidenciarse una afectación directa y ostensible a la calidad del recurso hídrico.
- iv) En consecuencia, este argumento de descargo no exime de responsabilidad a la administrada; por el contrario, coadyuva a la tipificación de la gravedad del daño, por lo que se procederá a la REVALORIZACIÓN de la sanción en el cuadro de calificación de infracciones a imponer.

5.3 Según el contenido del segundo párrafo de numeral 2 del II de Sumilla S/N, prescribe que. Mi IGAFOM es un documento con carácter de Declaración Jurada que goza de presunción de veracidad. En él se declara una jornada de 21 días al mes y 8 horas diarias. El instructor ha realizado un cálculo lineal de 8 horas, 28 y 26 días y 12 meses, lo cual es técnicamente imposible para una operación de pequeña minería artesanal, incurriendo en una sobrevaloración del daño.

La administrada sostiene que el cálculo lineal de vertimiento realizado por la autoridad (basado en 12 meses y hasta 28 días mensuales) es técnicamente inviable para la minería artesanal. Invoca la presunción de veracidad de su IGAFOM, el cual tiene carácter de Declaración Jurada y estipula una jornada de 21 días al mes y 8 horas diarias. Al respecto, tras la revisión del expediente en la Ventanilla Única de la Dirección General de Formalización Minera (MINEM), se determina lo siguiente:

- i) Se ha contrastado el Formato N° 1A “Acreditación de Disponibilidad Hídrica” presentado por la señora MARCELA CCAMA LIPA, confirmandose que el régimen de aprovechamiento declarado es de 8 h/día, 21 días/mes y 10 meses/año, tal como se detalla en la evidencia siguiente:

Fig. N° 002: Formato N° 1A del IGAFOM

Tipo de pozo: Tubular ☐ , Tajo Abierto ☐ , Mixto ☐ / Código del pozo (IRHS) :	
Régimen de explotación: Caudal (l/s) Hora / día 8 horas Días / mes: 21 días Mes/año: 10 meses/año	
Descripción del plan de aprovechamiento / Describir de manera sucinta la manera que capta, conduce y utiliza el agua para sus operaciones, sin afectar derechos de terceros:	
El agua se aprovechará de la siguiente manera: Se captará el agua del acuífero y se transporta al chute por medio de manguera de 4 pulgadas de diámetro haciendo uso de una bomba de succión. El agua es usada para las actividades industriales específicamente lavado de mineral y para las actividades domésticas.	
Cantidad de agua para fines domésticos: 0 m³/día = 0 m³/mes = 0 m³/año	
Cantidad de agua para fines Industriales: 100 m³/día = 2100 m³/mes = 21,000 m³/año	
(*) De utilizarse varias fuentes de agua deberá declarar el volumen de agua utilizada por cada una de ellas.	

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad y que de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el Decreto Supremo N° 038-2017-EM, acepto mi descalificación del proceso al cual estoy postulando¹.

16 de marzo del 2020

Firma: Huella:

- ii) En virtud del Principio de Presunción de Veracidad (Art. IV numeral 1.7 del TUO de la Ley N° 27444), esta autoridad administrativa ACOGE lo expuesto por la administrada. El cálculo original del instructor incurrió en una sobreestimación al no considerar los periodos de cese de actividades (diciembre y enero) y los días efectivos de labor.
- iii) Este argumento será VALORADO Y APLICADO en la reformulación del Cuadro 01 de Cálculo de Volumen de Vertimiento. Asimismo, se dispone que la ALA Tambopata-Inambari programe supervisiones inopinadas durante los meses declarados de inactividad (diciembre y enero) para verificar el cumplimiento



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

efectivo de dicha declaración.

- iv) En consecuencia, se procede a la REFORMULACIÓN INTEGRAL de los volúmenes para ajustarlos a la realidad operativa acreditada de 10 meses al año.

5.4 Según el contenido del tercer párrafo de numeral 1 del III de Sumilla S/N, prescribe que, Acreditación del inicio de actividades: Se ha demostrado fehacientemente que mi inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y el inicio efectivo de operaciones datan del 11/03/2021. Por tanto, cualquier imputación de infracción por los años 2018, 2019 y 2020 carece de objeto, toda vez que, en dicho periodo, no existía calidad de administrado ni actividad minera que generara el uso del recurso hídrico.

La administrada sostiene que su inscripción en el REINFO e inicio de operaciones datan del 11/03/2021, por lo que las imputaciones por los años 2018, 2019 y 2020 carecerían de objeto al no existir actividad minera previa que generara el uso del recurso hídrico o vertimientos. Al respecto, tras la verificación en los registros oficiales, esta Área Técnica determinó lo siguiente:

- i) Se ha contrastado el Formato N° 1A “Acreditación de Disponibilidad Hídrica” presentado por la señora MARCELA CCAMA LIPA, confirmandose que el régimen de aprovechamiento declarado es de 8 h/día, 21 días/mes y 10 meses/año, tal como se detalla en la evidencia siguiente:

Fig. N° 003: Constancia de inscripción en REINFO / Ficha RUC

 **COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE DATOS PARA EL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA**

De conformidad con lo establecido en la ley N° 31007, concordante con el Decreto Legislativo N° 1293, declaro bajo juramento que:

1. La información declarada cumple con lo exigido en la Ley N° 31007 y sus disposiciones complementarias, siendo veraz, suficiente y clara no contraviniendo las normas vigentes.

2. No me encuentro dentro de las restricciones de acceso al Registro Integral de Formalización Minera, establecidos en la Ley N° 31007 y las disposiciones reglamentarias.

3. De acuerdo a lo establecido en el párrafo 34.3 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante decreto supremo N° 004-2019-JUS, en caso de fraude o falsedad me encuentro sujeto a las acciones que hubiere lugar.

Fecha y hora del registro: 11/03/2020 10:45

1. DATOS DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA			
Tipo de persona	Natural		Número de RUC
Apellidos y nombres/ Razón Social	CCAMA LIPA MARCELA		10805883095
Número de Documento de Identidad, en caso sea Persona Natural	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD: 80588309		Número de Teléfono fijo y/o de celular: 963636211
Domicilio fiscal:	--- QUEBRADA VIOLETA NRO. -- (AL LADO DE CALDERIA MILA) MADRE DE DIOS - MANU -		Correo Electrónico: JLEZCANOB48@HOTMAIL.COM
Dirección del domicilio para efectos de notificación (REINFO)	Calle 28 de Julio Lote 14		
Ubicación Geográfica	Departamento	Provincia	Distrito
	MADRE DE DIOS	MANU	HUEPETUNE
Tipo de documento	Persona de Contacto para REINFO (Solo para persona jurídica):		
	CARNE DE IDENTIDAD	Ingreso número de documento	
Apellidos y Nombres			
Condición de Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal	PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO PPM		

- ii) Conforme al numeral 1 del artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444, las disposiciones sancionadoras solo producen efecto en cuanto a los hechos posteriores a su vigencia. Al haber quedado acreditado que la actividad minera bajo el alcance del REINFO inició en marzo de 2020, resulta improcedente imputar responsabilidad administrativa por los años 2018 y 2019.
- iii) Se acepta parcialmente el argumento de la administrada. En consecuencia, se dispone la REFORMULACIÓN DEL PERIODO SANCIONABLE, excluyendo los años 2018 y 2019 del cálculo de volúmenes de vertimiento y de la determinación de la multa, ajustando el cómputo de la infracción a partir del 11 de marzo de 2020.
- iv) Este ajuste garantiza que el procedimiento no incurra en vicios de nulidad y se ciña estrictamente al periodo de actividad real de la administrada.

5.5 Según el contenido del tercer párrafo de numeral 1 del III de Sumilla S/N, indica que, Omite la estacionalidad y paradas técnicas: Ignora los periodos de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

inactividad por mantenimiento preventivo y las suspensiones operativas por factores climatológicos adversos, los cuales han sido oportunamente reportados en mis Declaraciones de Producción Semestral.

La administrada sostiene que la autoridad ha ignorado los periodos de inactividad por mantenimiento preventivo y factores climatológicos, los cuales afirma constan en sus Declaraciones de Producción Semestral. Al respecto, esta área técnica concluye lo siguiente:

- i) Si bien la administrada menciona la existencia de paradas técnicas y suspensiones por factores climáticos, no ha adjuntado al presente descargo copia de las Declaraciones de Producción Semestral ni documentos idóneos que acrediten la suspensión de actividades ante la autoridad minera competente, conforme a lo exigido por el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
- ii) La mera mención de eventos climáticos o mantenimientos, sin el respaldo documental que precise fechas exactas y duración de la inactividad, no permite a esta autoridad descontar días adicionales a los ya reconocidos mediante el IGAFOM (21 días/mes, 10 meses/año).
- iii) De acuerdo con el numeral 173.1 del artículo 173 del TUO de la Ley N° 27444, la carga de probar los hechos que fundamentan su defensa corresponde a la administrada. Al no existir evidencia de las paradas técnicas alegadas, prevalecen los parámetros operativos validados en el punto 5.1.3 del presente informe.
- iv) En consecuencia, SE DESVIRTÚA este extremo del descargo por falta de sustento probatorio, manteniéndose el cálculo de volumen sobre la base de la operatividad declarada en su instrumento de gestión ambiental.

5.6 Según el contenido del tercer párrafo de numeral 1 del III de Sumilla S/N, indica que: Inicio real de actividades: El inicio efectivo de las operaciones mineras data del 11/03/2021, en estricto cumplimiento y aplicación de los Artículos 2 y 4 del Decreto Supremo N° 001-2020-EM. Antes de esta fecha, no existía ejecución operativa que justificara el uso del recurso hídrico. Fuerza mayor por emergencia sanitaria: Mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional debido al COVID-19. Esta situación de fuerza mayor, prorrogada sucesivamente hasta el año 2021, generó la paralización total de la actividad minera en el sector.

La administrada argumenta que no corresponde la imputación de infracciones previas a marzo de 2021, sustentándose en dos puntos: i) Que su inicio de operaciones efectivo, bajo el marco del D.S. N° 001-2020-EM, data del 11/03/2021; y ii) Que la declaración de Emergencia Sanitaria (D.S. N° 008-2020-SA) constituyó un evento de fuerza mayor que paralizó la actividad minera en la zona. Al respecto, este despacho tras el análisis normativo determina lo siguiente:

- i) Es un hecho público y notorio que el Estado Peruano, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus sucesivas prórrogas (como el D.S. N° 008-2021-PCM), restringió el ejercicio de actividades económicas no esenciales para contener el brote del COVID-19. La última prórroga relevante para este análisis venció el 28 de febrero de 2021.
- ii) En concordancia con el numeral 1 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, el caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado es una condición eximente de responsabilidad. La paralización de actividades mineras artesanales durante el



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

periodo más restrictivo de la pandemia es coherente con las disposiciones gubernamentales de aquel entonces.

- iii) Si bien la inscripción formal en el REINFO se realizó en 2020, la operatividad real y el consecuente vertimiento de aguas residuales se ven condicionados por el levantamiento de las restricciones sanitarias.
- iv) En consecuencia, atendiendo a los principios de razonabilidad y verdad material, SE ACOGE este extremo del descargo. Por tanto, se dispone que el cálculo del volumen de vertimiento se realice considerando como fecha de inicio el 01 de marzo de 2021, extendiéndose hasta la fecha de la supervisión de campo realizada el 08 de septiembre de 2025.

5.7 Según el contenido del cuarto párrafo de Título V de Sumilla S/N, indica que; Solicitud de beneficio de reducción: Cumpliendo con los requisitos de oportunidad establecidos en el Artículo 257 de TUO de la Ley N° 27444, y toda vez que este reconocimiento facilita la labor de la administración, solicito expresamente la aplicación del beneficio de reducción del 50% del monto total de la multa resultante tras la reformulación solicitada.

La administrada solicita expresamente la aplicación del beneficio de reducción de multa en un 50%, acogiéndose al literal a), numeral 2 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, al haber reconocido su responsabilidad de forma expresa y por escrito en su escrito de descargos. Al respecto, esta área técnica determina lo siguiente:

- i) Se verifica que la señora MARCELA CCAMA LIPA ha admitido la comisión de la infracción de vertimiento de aguas residuales mineras no autorizado. Conforme al artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, el reconocimiento expreso una vez iniciado el procedimiento constituye una atenuante de responsabilidad, la cual permite una reducción de la multa no menor a la mitad de su importe.
- ii) No obstante, para la graduación final de la sanción, esta autoridad observa que la administrada no ha acreditado la adopción de medidas inmediatas para el cese o mitigación del daño. A la fecha, no se han presentado pruebas documentales que justifiquen:
 - 1. La implementación de sistemas de tratamiento para reducir la carga contaminante de los vertimientos.
 - 2. Acciones concretas para la recuperación de los ecosistemas afectados en la quebrada Violeta.
- iii) Si bien el reconocimiento facilita la labor administrativa, la persistencia del impacto ambiental sin acciones de mitigación limita la aplicación del beneficio máximo. En aplicación del principio de razonabilidad y considerando la gravedad de los daños admitidos (alta densidad de lodos), esta entidad determina que el beneficio de reducción será del 20% sobre el monto total de la multa recalculada, y no del 50% solicitado, debido a la ausencia de medidas correctivas complementarias.
- iv) En consecuencia, se procederá a aplicar dicho porcentaje de descuento una vez determinada la cuantía final de la sanción en la etapa correspondiente.

5.8 La cuantificación se sustenta en el beneficio económico obtenido por la administrada al incumplir las obligaciones de la Ley N° 29338, específicamente bajo la modalidad de costos evitados (retribución económica no pagada y gastos administrativos),



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 01: Reformulación del Volumen de Vertimiento (m³) (Ajustado a 10 meses de operatividad anual y caudal de 20.3 l/s)

Volumen de vertimiento de aguas residuales (m³/año)														
Descripción	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Volumen total (m3)
		31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Días de trabajo al mes	Días/mes	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
Horas de trabajo al día	hr	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Caudal de vertimiento	l/s	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	
Año 2021 vertimiento	m³	0.0	0.0	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	110 496.96
Año 2022 vertimiento	m³	0.0	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	122 774.40
Año 2023 vertimiento	m³	0.0	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	122 774.40
Año 2024 vertimiento	m³	0.0	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	122 774.40
Año 2025 vertimiento		0.0	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	12 277.4	No aplica el volumen de 85 942.08 por ser < 100 000.00				
Sub Total														478 820.16
De conformidad de lo previsto en el numeral 9.2 art. 9 de los Decretos Supremos N° 015-2024-MINADRI, para el caso de titulares de autorizaciones de vertimiento por volúmenes menores o iguales a 100,000 m³ anuales, la determinación de la retribución económica para el año 2025, se efectúa multiplicando un volumen de 100,000 m³ por los valores indicados en el cuadro ubicado en el numeral precedente, según el tipo de aguas residuales y la sensibilidad del cuerpo receptor que corresponda.														100 000.00
TOTAL														578 820.16

Fuente: MIDAGRI

Cuadro N° 02: Cálculo de Retribución Económica (Costos Evitados) (Valores referenciales según Decretos Supremos anuales de MIDAGRI)

AÑO de Vertimiento	Volumen anual de vertimiento de agua residual total (m3)	DS N° 013-2020-MIDAGRI (para el año 2021)	DS N° 025-2021-MIDAGRI (para el año 2022)	DS N° 018-2022-MIDAGRI (para el año 2023)	DS N° 013-2023-MIDAGRI (para el año 2024)	DS N° 015-2024-MIDAGRI (para año 2025)	Valor a pagar por vertimiento (S./.)
		Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	
Año 2021	110 496.96	0.0540					5 966.84
Año 2022	122 774.40		0.0567				6 961.31
Año 2023	122 774.40			0.0567			7 575.18
Año 2024	122 774.40				0.0657		8 066.28
Año 2025	100 000.00					0.0666	8 176.78
Total							36 746.38

Fuente: MIDAGRI

Cuadro N° 03: Costos evitados por el infractor

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50
Costo de Supervisión y Fiscalización Realizada	3 500.00
Costo de Notificación de Inicio de PAS (Aviso de Notificación)	2 500.00
Costo de Notificación de Inicio de PAS (Notificación Bajo Puerta)	2 500.00
Costo de Notificación de Informe Final de PAS	2 500.00
Costo de Notificación de Acto Resolutivo de PAS	2 500.00
Retribución Económica por siete (7) años y 224 días	36 746.38
TOTAL S/	51 221.08
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5 350.00
Equivalente en UIT	9,57

Fuente: MIDAGRI

Calificación de la infracción a Imponer			
Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT
La afectación o riesgo a la salud de la población	¿El vertimiento de aguas residuales a la quebrada Violeta, puede constituir un riesgo potencial y podría causar a la salud de la población aledaña? Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua de la quebrada Violeta para uso poblacional a las personas naturales y jurídicas. Por lo que no es valorizable.	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE. Por tanto, esta Autoridad califica como infracción MUY GRAVE ya que, viene afectando los impactos ambientales negativos y la gravedad de los daños generados a la quebrada Violeta, <u>conforme describe el reconocimiento expresa, la titular de la actividad minera, señora MARCELA CCAMA LIPA. Por lo que, se considera pertinente la sanción aplicable hasta el 0.055% de la máxima sanción aplicable, según el numeral 279.3 del artículo 279 del Reglamento de la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos</u>	5,50
La gravedad de los daños generados	Visto el ítem 5.1.2. Efectivamente aguas debajo de la quebrada Violeta físicamente se observan poseyendo una alta densidad, afectando los impactos ambientales negativos y la gravedad de los daños generados a dicha quebrada, <u>conforme describe el reconocimiento expresa, la titular de la actividad minera, señora MARCELA CCAMA LIPA, identificada con RUC N° 10805883095</u> . Dado que, las aguas residuales de tipo minero poseen una alta densidad de sedimentos (agua + sólidos suspendidos totales de alta concentración), las		
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente			



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

	mismas llegan al cuerpo natural de la quebrada Violeta. La cual, <u>con el reconocimiento expresa por parte del infractor</u> se calificada como una infracción MUY GRAVE																												
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	La titular de la actividad minera <u>señora MARCELA CCAMA LIPA</u>, al realizar vertimiento de aguas residuales de tipo minero no tratadas en la quebrada Violeta, genera beneficios económicos, como ahorro económico por: ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de trámite de la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales. ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de Inspección Ocular ➤ No efectuar retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde marzo del año 2021, hasta la actualidad, conforme lo prevé en el Ítem 6.1.6 del presente informe técnico. ➤ No realizar tratamiento de aguas residuales de tipo minero. Otras acciones.	<table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Costo S/</th></tr><tr><td>Pago de patente ante el AJVA. Por autorización de vertimiento de agua residual</td><td>777.25</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km</td><td>187.50</td></tr><tr><td>Costo de Supervisión y Fiscalización Realizada</td><td>3 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Verificación de inicio de PAS (Aviso de Verificación)</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Verificación de inicio de PAS (Notificación Bajo Pluma)</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Verificación de Informe Final de PAS</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Verificación de Acto Resolutivo de PAS</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Retención Económica por siete (7) años y 224 días</td><td>36 746.38</td></tr><tr><td>TOTAL S/</td><td>\$1 921.08</td></tr><tr><td>Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)</td><td>\$ 350.00</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT</td><td>9,57</td></tr></table>	COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR		Descripción	Costo S/	Pago de patente ante el AJVA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.25	Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	187.50	Costo de Supervisión y Fiscalización Realizada	3 500.00	Costo de Verificación de inicio de PAS (Aviso de Verificación)	2 500.00	Costo de Verificación de inicio de PAS (Notificación Bajo Pluma)	2 500.00	Costo de Verificación de Informe Final de PAS	2 500.00	Costo de Verificación de Acto Resolutivo de PAS	2 500.00	Retención Económica por siete (7) años y 224 días	36 746.38	TOTAL S/	\$1 921.08	Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	\$ 350.00	Equivalente en UIT	9,57	9,57
COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR																													
Descripción	Costo S/																												
Pago de patente ante el AJVA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.25																												
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	187.50																												
Costo de Supervisión y Fiscalización Realizada	3 500.00																												
Costo de Verificación de inicio de PAS (Aviso de Verificación)	2 500.00																												
Costo de Verificación de inicio de PAS (Notificación Bajo Pluma)	2 500.00																												
Costo de Verificación de Informe Final de PAS	2 500.00																												
Costo de Verificación de Acto Resolutivo de PAS	2 500.00																												
Retención Económica por siete (7) años y 224 días	36 746.38																												
TOTAL S/	\$1 921.08																												
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	\$ 350.00																												
Equivalente en UIT	9,57																												
Los costos en que incurra el estado para atender los daños generados	Gastos que genera al estado para atender los daños generados por: ➤ Gastos generados por realizar Supervisiones. ➤ Gastos generados por realizar Inspecciones Oculares ➤ Emisión de Informe Técnico ➤ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos. ➤ Otras acciones relacionado a la misma																												
Reincidencia	No aplica		---																										
TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			15,07																										

5.9 Respecto al reconocimiento expreso efectuado por la imputada, cabe precisar que, al no haber acreditado medidas de mitigación inmediata para el cese del vertimiento, esta autoridad determina una reducción del 20% sobre la multa base. Es decir, considerando que la multa reformulada asciende a 15.07 UIT, entonces la multa final a imponer asciende a **12,46 UIT**. Asimismo, recomienda como medida complementaria, que la imputada, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios, acredite el cese definitivo del vertimiento no autorizado o, en su defecto, presentar la constancia de inicio del trámite de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas y presentar un plan de contingencia detallado para prevenir y mitigar nuevas afectaciones al cuerpo receptor (quebrada Violeta y tributarios).

SEXTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0096-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 04.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

6.1 En estricta aplicación del Principio de Verdad Material previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG, esta Autoridad ha procedido a evaluar los argumentos expresados por la imputada Marcela Ccama Lipa en su escrito de descargos de fecha 02.02.2026, de manera articulada con las conclusiones técnico-jurídicas contenidas en el Informe Técnico N° 0069-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 16.03.2026, determinándose lo siguiente:

- i) Respecto a la readecuación de la jornada operativa y volumen efluente, se ha revisado, el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) - Formato N° 1A aprobado, se verifica que la jornada operativa de la Concesión Minera “MARISELA 2” corresponde a 21 días al mes, 8 horas diarias, durante 10 meses al año (paralizando totalmente en los meses de enero y diciembre). En consecuencia, amparando lo señalado en el Informe Técnico N° 0069-2026-ANA-AAA.MDD/HMP, corresponde declarar fundado en parte este extremo del descargo, reajustando la estimación del volumen total vertido a 478 820.16 m³.
- ii) Respecto al período infractor y la causal de fuerza mayor, se encuentra acreditada la interrupción operativa por caso fortuito/fuerza mayor derivada del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. En observancia de los principios de causalidad y razonabilidad, resulta procedente recalcular el cómputo de la infracción, fijando como período infractor el comprendido entre el 01.03.2021 y la fecha de la fiscalización (08.09.2025), declarando fundado en parte el descargo en dicho extremo.
- iii) Sobre la metodología de aforo y calificación de la infracción, las mediciones



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

efectuadas en la fiscalización de campo se ejecutaron con arreglo a la metodología de aforo normada mediante la Resolución Jefatural N° 319-2025-ANA. Asimismo, al haberse constatado que el efluente minero contiene sólidos en suspensión (SST) que alteran la calidad del cuerpo receptor en la quebrada Violeta, se ratifica la calificación de la conducta infractora como **MUY GRAVE**, deviniendo en **infundado** el descargo en este aspecto.

- iv) Sobre el beneficio por reconocimiento de responsabilidad, conforme lo refiere el artículo 236-A del TUO de la LPAG, cabe precisar que al haber aceptado la imputada los hechos infractores por escrito, corresponde otorgarle el beneficio de reducción de multa. No obstante, al no haber acreditado la subsanación voluntaria o cese definitivo con anterioridad a la sanción, resulta procedente la aplicación de una reducción del **20% de la multa graduada** (y no del 50%), conforme a lo recomendado por el Área Técnica, que recomendó imponer una multa equivalente a **12,46 UIT**.

6.2 En ese sentido, la constatación del punto de vertimiento de aguas residuales en la quebrada Violeta, ubicada en el sector Violeta, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua, constituye una infracción tipificada en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 9 de la referida Ley, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) El acta de constatación ocular de fecha 08.09.2025 en la cual se constató un (01) punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Violeta, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
- ii) El Informe Técnico N° 0182-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 20.10.2025, que verificó el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Violeta no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, recomendando el inicio del procedimiento sancionador.
- iii) El escrito de descargo presentado en fecha 20.11.2025 por parte de la imputada.
- iv) El Informe Técnico N° 0003-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 15.01.2026 el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la imputada.
- v) El escrito de descargo presentado en fecha 02.02.2026 por parte de la imputada.
- vi) El Informe Técnico N° 0069-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 16.03.2026, que recalculó la multa impuesta por el órgano instructor.

6.3 En este contexto, habiéndose desarrollado los criterios de razonabilidad y calificado la infracción imputada como una muy grave, se concluye: i) declarar fundado en parte, el descargo presentado contra el informe final de instrucción, respecto a la readecuación de la jornada operativa, el volumen del efluente, el periodo infractor, la causal de fuerza mayor y el beneficio de reducción de la multa otorgada por el reconocimiento de responsabilidad de la infracción; ii) que la conducta atribuible a la señora Marcela Ccama Lipa, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **doce coma cuarenta y seis (12,46) UIT** y disponer el cese definitivo del vertimiento no autorizado o, en su defecto, presentar la constancia de inicio del trámite de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas y presentar un plan de contingencia detallado para prevenir y mitigar nuevas afectaciones al cuerpo receptor



(quebrada Violeta y tributarios) como medida complementaria, otorgándole a la imputada un plazo máximo de hasta treinta días (30) hábiles para cumplir con dicha medida.

SÉPTIMO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR FUNDADO EN PARTE el escrito de descargo interpuesto por la señora Marcela Ccama Lipa, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- SANCIONAR a la señora **MARCELA CCAMA LIPA** identificada con DNI N° 80588309 con una **MULTA** equivalente a **doce coma cuarenta y seis (12,46) UIT**, por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Violeta, ubicada en el sector Violeta, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZO CUMPLIMIENTO		
							Multa	Medida Complementaria	
	80588309	MARCELA CCAMA LIPA		MUY GRAVE	MULTA	12,46	15 días hábiles	30 días hábiles	
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	UNIDAD HIDROGRAFICA	CLASE	TIPO	NOMBRE DE FUENTE DEL CUERPO RECEPTOR		
	Efectuar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Violeta, ubicada en el sector Violeta, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua			Cuenca Inambari 46648	Superficial	Quebrada	Violeta		
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO (coordenadas UTM)					
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DATUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)		
	9. realizar vertimientos sin autorización	d. Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua		WGS 84	19 Sur	340 992	8 555 900		
				UBICACIÓN POLÍTICA					
				DEPARTAMENTO		PROVINCIA		DISTRITO	
		Madre de Dios	Manu		Huepetuhe				

ARTÍCULO 3.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 4.- DISPONER como Medida Complementaria, el cese definitivo del vertimiento no autorizado o, en su defecto, presentar la constancia de inicio del trámite de autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas y presentar un plan de contingencia detallado para prevenir y mitigar nuevas afectaciones al cuerpo receptor, otorgándole a la señora Marcela Ccama Lipa, un plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTICULO 5.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 6.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Marcela Ccama Lipa en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Energía y Minas Madre de Dios, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9397DD35